



CYBERCRIME

LENE WACHER LENTZ / EFTERÅRET 2026



AALBORG UNIVERSITET

Temaer i dag

- Kort introduktion til strafferet og straffeprocess
- Cybercrime (Forbrydelser begået mod it-systemer eller ved hjælp af it-systemer)
 - Bedrageri og databedrageri, § 279 og § 279a
 - Hacking af it-systemer og uberettiget brug af adgangsmidler, § 263 og § 263a
 - Brugstyveri og rådighedshindring (DDoS-angreb), § 293
 - Kort om uberettiget videregivelse af private meddelelser eller billeder, § 264d
- Politiets efterforskning af cybercrime



Introduktion til strafferet og straffeprocess



- Straffehjemmel: "Den der... straffes med bøde eller fængsel..."
 - Princippet: Ingen straf uden lov
- Den strafbare gerning el. undladelse
 - Objektivt: Fysisk, faktisk gjort dét? Forsøg? Medvirken?
 - Subjektivt: Tilregnelse (forsæt/uagtsomhed)
- Straffeprocess: Aktørerne og processen
 - hvordan fra forbrydelse ► efterforskning ► dom?
- Sanktionen: Strafudmålingen – strafferammen/retspraksis mv.



Den strafbare gerning eller undladelse

- Straffebestemmelsen - Hvad skal vi vide?
- Det objektive gerningsindhold
 - Hvilke forhold (handlinger/undladelser) er strafbare
 - Fuldbyrdelsestidspunkt (ellers kun forsøg)
- Subjektive krav (forsæt eller uagtsomhed)
- Strafferammen

Straffelovens § 244:

”Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.”



Forsøg og tilbagetræden

§ 21

Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.

Stk. 2. Den for lovovertrædelsen foreskrevne straf kan ved forsøg nedsættes, navnlig når forsøget vidner om ringe styrke eller fasthed i det forbryderiske forsæt.

Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder.

§ 22

Forsøg straffes ikke, når gerningsmanden frivilligt og ikke på grund af tilfældige hindringer for gerningens udførelse eller for opnåelsen af det ved denne tilsigtede øjemed afstår fra iværksættelsen eller hindrer fuldbyrdelsen eller foretager handlinger, som ville have hindret fuldbyrdelsen, hvis denne ikke, ham uafvidende, var mislykkedes eller ad anden vej var afværget.



Medvirken og tilbagetræden fra medvirken

§ 23

Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbrydet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.

§ 24

Den medvirkende straffes ikke, hvis han under de i § 22 angivne betingelser hindrer fuldbrydelsen eller foretager handlinger, som ville have hindret fuldbrydelsen, hvis denne ikke, ham uafvidende, var mislykkedes eller ad anden vej var afværget.



Forsæt

- Krav om forsæt ved straffelovens forbrydelser, medmindre uagtsomhed er særskilt kriminaliseret.
- F.eks. Forsættligt drab, § 237, og uagtsomt manddrab efter § 241.
- Forsæt – overordnet set tre grader
 - Direkte forsæt – viden eller hensigt
 - Sandsynlighedsforsæt (mere end 50 % sandsynligt, at det sker)
 - Eventualitetsforsæt (har set noget som en mulighed og har accepteret denne mulighed.)
- Uagtsomhed, båret sig almindeligt og forsvarligt ad?
 - Her bebrejder vi, at folk ikke har tænkt sig om, været uforsigtige, skulle have været mere grundige eller med større omtanke for andre.



Straffelovens § 244 – almindelig vold

”Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.”

1. Anders er sur på Bente og giver hende et knytnæveslag i ansigtet, fordi han ønsker at skade hende.
2. Eller: Bente dukker sig og bliver ikke ramt.
3. Anders har puttet afføringsmiddel i en kage. Han er ikke helt sikker på, hvordan det virker, hvor stor dosis er, men han byder Bente et stykke kage, mens han tænker, at der nok er en rimelig mulighed for, at hun får det dårligt.
4. Eller: Da Bente skal til at tage et stykke kage, trækker Anders fadet tilbage, han har ombestemt sig. Bente er nu meget sød, hun laver engang imellem god mad til ham.
5. Anders giver kagen til Carl, fortæller ham, at der er afføringsmiddel i og foreslår, at han kan give et stykke kage til Dennis, som de begge er sure på. Dennis får et stykke kage og får det dårligt.
6. Eller: Inden Dennis kommer, ringer Anders og siger, at han ikke synes, Carl skal give Dennis kagen alligevel. Carl siger, han er ligeglad, Dennis skal have et stykke. Anders siger, det må han selv om. Dennis får et stykke kage og får det dårligt.

Temaer i dag

- Kort introduktion til strafferet og straffeprocess
- Cybercrime (Forbrydelser begået mod it-systemer eller ved hjælp af it-systemer)
 - Bedrageri og databedrageri, § 279 og § 279a
 - Hacking af it-systemer og uberettiget brug af adgangsmidler, § 263 og § 263a
 - Brugstyveri og rådighedshindring (DDoS-angreb), § 293
 - Kort om uberettiget videregivelse af private meddelelser eller billeder, § 264d
- Politiets efterforskning af cybercrime



Bedrageri, straffelovens § 279

”For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.”

Vildfarelse → Disposition → Tab
Retsstridigt
Uberettiget vinding - Formuetab
Fuldbyrdelsestidspunkt (ellers kun forsøg)?



Hvorfor bedrageri?

▶ Se på ordlyden af § 279, hvorfor er der tale om bedrageri?

af Kenneth Engjær

En yngre mand er mistænkt for at have begået bedrageri mod ældre borgere. Nu efterlyser politiet ham med billede.

Opdateret: TV 2 har slettet billederne af manden, da han er blevet fundet igen.

Har du set manden på billederne? Så skal du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114. Sådan lyder opfordringen.

Manden på billederne er mistænkt for at have bedraget ældre borgere ved at ringe til dem og udgive sig for at være fra deres bank. De ældre har derfor udleveret deres kreditkort og pinkode.

Post-, alt udslag inkluderet

Op til 30% ekstra
på sæsonens nyheder

Derefter har manden hentet kreditkort hos ofrene og hævet konanter på kortene. Begge bedragerier er begået i Aarhus-området.

● KI. 12.36

Spiste på restaurant uden penge på lommen

En restaurant i Aarhus C kontaktede torsdag Østjyllands Politi, da en 33-årig mandlig gæst ikke ville betale for sin mad og drikke. Manden var aggressiv og sagde, han ikke havde penge. Politiet fandt to kreditkort, som ikke tilhørte manden. Han blev anholdt og sigtet for ulovlig omgang med hittegods og for bedrageri.

TV2 Nyhederne den 24/06-23

TV2 Nyhederne den 30/08-23



Almindelig samhandel >< bedrageri

- Ex. A køber en speciel maskine af B. A giver instrukser om, hvad maskinen skal kunne, og B forsøger efter bedste evne at producere maskinen. Det lykkedes dog ikke for B, hvilket dels skyldes fejl i komponenter leveret fra underleverandører.

-> Alm samhandel, A må få sine penge tilbage fra B, evt. ved at anlægge civil retssag (ikke ond vilje, B mente at have vilje + evne)

- Ex. A køber speciel maskine af B, der har bildt A ind, at han kan producere maskinen. B forsøger ikke engang at lave maskinen, men er glad for pengene og har ikke tænkt sig at betale tilbage.

-> Bedrageri (ond vilje, B obj. fremkaldt en vildfarelse hos A om, at B havde evne og vilje til at levere maskinen + subj. berigelsesforsæt).



"Retsstridigt" i bedrageri-bestemmelsen

Uanset at betingelserne i gerningsindholdet er opfyldt, straffes det kun, hvis der er handlet retsstridigt

- Anprisning (lige lidt for meget ros) er ok > < vildfarelse er ikke ok!
- Ikke muligt præcist at beskrive, hvornår der er handlet retsstridigt
- Grænsen afhænger af forholdets natur – gerningspersonen skal have handlet anderledes end andre i branchen
- Jo mere man insisterer på præcise oplysninger og dokumentation, og man viser, at det er afgørende for én, jo mere ligner det vildfarelse
- Domstolene sætter grænserne for, hvad der er strafbart.



Anprisning i almindelig samhandel >< Vildfarelse i bedrageri



Benzin

Tidligere ejer

Kørte km.



Case - Bedrageri?

- A ansøger om et lån på 100.000 kr. hos NETKVIKLån ApS.
- Han taler i telefon med NETKVIKLån ApS' medarbejder, B
 - A fortæller i telefonen, at han årligt tjener ca. 500.000 kr.
 - De aftaler, at han sender sine lønsedler som dokumentation
- A fremsender to lønsedler for to måneder, hvor han har haft den højeste løn
- Han ved godt, at han reelt nok kun tjener 400.000 kr. om året.
- B udbetaler lånet, men følger efterfølgende op for at få flere lønsedler.
- Da B får alle lønsedler og opdager, at A's reelle indkomst er lavere, anmelder B ham for bedrageri. B oplyser samtidig:
 - "Vi ville have ydet lånet alligevel, men når han lyver i forbindelse med en låneansøgning, siger vores politik, at vi skal anmelde kunden for bedrageri."



Databedrageri, straffelovens § 279 a

”For databedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling.”

- Ikke nogen vildfarelse over for en anden person som i § 279 (her ”bedrager man en computer”)

- **Fuldbyrdelsestidspunkt efter 1. led: Allerede når data indtastes med forsæt til uberettiget vinding (IKKE når data behandles i systemet, eller man får vindingen!)**



Bedrageri >< Databedrageri

§ 279	§ 279a
Hr. bedrager ringer op til Elgiganten	Hr. databedrager har fået fat i en stak dankort
Bestiller en MacBook til 15.000 kr.	På Elgigantens hjemmeside, køber en MacBook
"Sågerne" siger hr. Elgiganten-ekspedient	Taster tal fra dankort nr. 1+ Enter -> afvist
"Vi sender og lægger faktura ved."	Taster tal fra dankort nr. 2 + Enter -> afvist
"Fint" siger hr. bedrager. "Jeg skal nok betale!"	Taster tal fra dankort nr. 3-19 -> afvist
Tænker samtidig: "Jeg betaler ALDRIG! Haha!"	Taster tal fra dankort nr. 20 -> godkendt
MacBook leveres til hr. bedrager	
Elgiganten mistet 15.000 kr.	
= Bedrageri fuldbyrdet	
Uberettiget vinding 15.000 kr.	

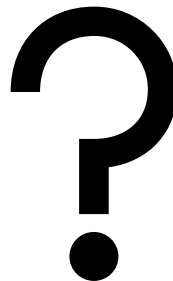
MacBook leveres til hr. databedrager
Elgiganten mistet 15.000 kr.
=Databedrageri fuldbyrdet for hvilket beløb?
 $20 \times 15.000 \text{ kr.} = 300.000$

Trend i tiden: Bedrageri >< Databedrageri



<https://www.domstol.dk/kobenhavn/aktuelt/2020/2/dom-i-sag-vedroerende-grov-bedrageri-begaaet-mod-blandt-andet-socialstyrelsen/>

Britta Nielsen lavede posteringer til sig selv, men de skulle godkendes af kolleger, inden de gik igennem.



Tfk2003.668/1



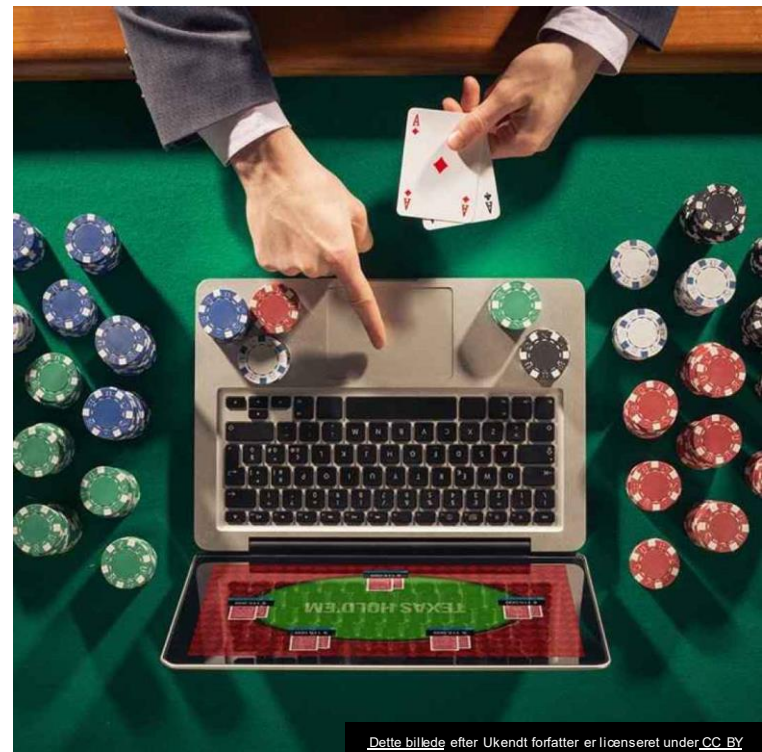
Ansæt i pengeinstitut kunne selv overføre til egne konti (uden kolleger)



Trend i tiden: Bedrageri >< Databedrageri

19

- ▶ U.2021.1166
- ▶ T installerede et program på F's computer, der tillod ham at se F's skærm fra hans egen computer, alt med henblik på at spille online pokerspil mod F under udnyttelse af den vildfarelse hos F, at modspilleren ikke kunne se F's kort, hvorved han kunne bestemme F til at spille og satse penge på normal vis, hvilket lykkedes et ukendt antal gange i perioden, hvorved han uberettiget vandt spillene og påførte F et ukendt tab eller forsøgte på det



Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY



AALBORG UNIVERSITET

U 2025.1341 V



T og T ApS er tiltalt for overtrædelse af

1.

databedrageri af særligt grov beskaffenhed efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279 a, jf. til dels § 306, ved i perioden fra primo 2013 til august 2019 på bl.a. adresserne ... i Aarhus C og ... i Brabrand for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt at have ændret, tilføjet eller slettet oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt at have søgt at påvirke resultatet af sådan databehandling, idet tiltalte T som direktør og enejer af T ApS samt fuldt ansvarlig deltager i enkeltmandsvirksomheden A, cvr-nr. ..., foretog eller lod foretage uautoriserede afspilninger af 689 musikværker, herunder de musikværker som fremgår af forhold 2, hos musikafspilningstjenester, herunder Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal (tidligere Wimp), YouSec Musik (tidligere TDC Play), Rdio, Napster (tidligere Rhapsody) og Groove Music (tidligere Xbox Music), hvorved de tiltalte og A retsstridigt bestemte forvaltningsorganisationen Koda og distributørerne The Orchard og TuneCore til at udbetale 4.375.630,94 kr. i royalties, hvorved andre rettighedshavere led et tilsvarende formuetab eller væsentlig risiko herfor. På samme måde genererede tiltalte T og A uautoriserede afspilninger svarende til 88.957,09 kr. i royalties fra Koda og distributøren CD Baby, som imidlertid ikke blev udbetalt, da virksomhederne fik mistanke om misbrug.



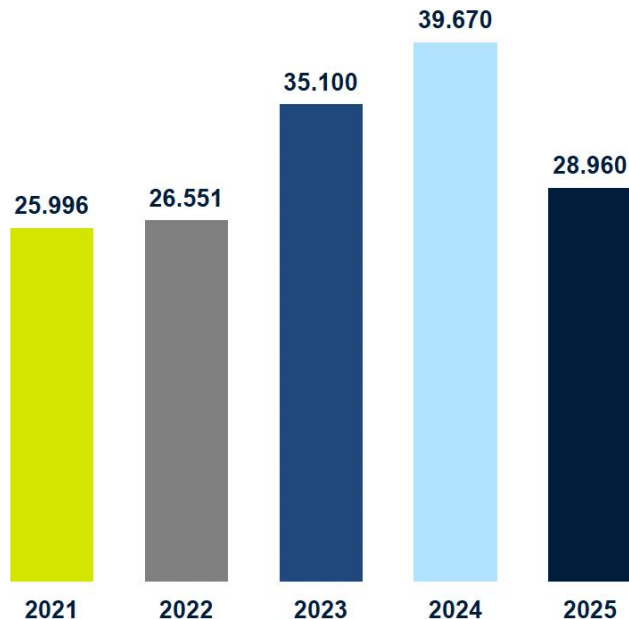
Temaer i dag

- Kort introduktion til strafferet og straffeprocess
- Cybercrime (Forbrydelser begået mod it-systemer eller ved hjælp af it-systemer)
 - Bedrageri og databedrageri, § 279 og § 279a
 - Hacking af it-systemer og uberettiget brug af adgangsmidler, § 263 og § 263a
 - Brugstyveri og rådighedshindring (DDoS-angreb), § 293
 - Kort om uberettiget videregivelse af private meddelelser eller billeder, § 264d
- Politiets efterforskning af cybercrime





Laveste antal anmeldelser siden 2022



Anmeldelsestallene faldt med 27 procent i 2025

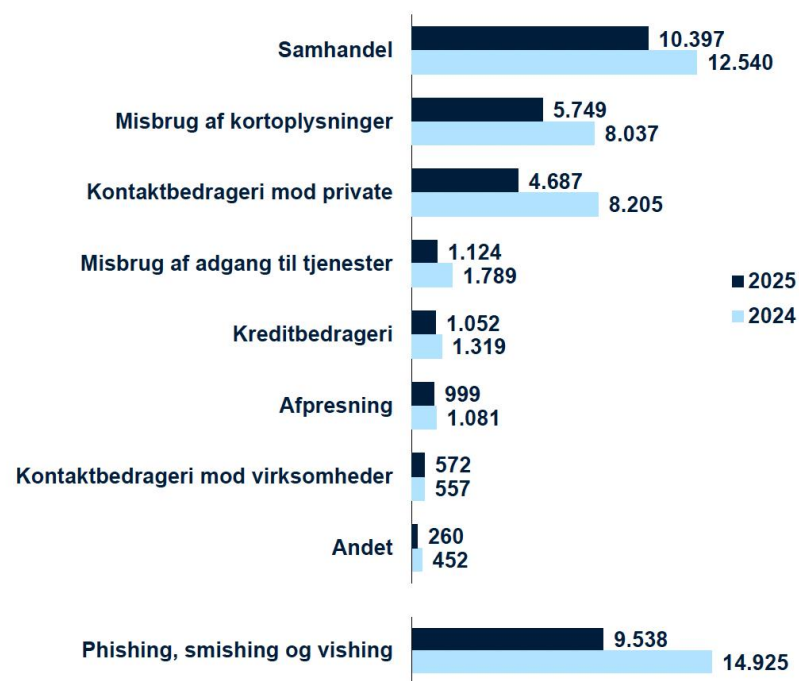
NCIK modtog i 2025 28.960 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet. Det er 10.710 færre anmeldelser end i 2024, hvilket svarer til et fald på 27 procent. Faldet skal dog ses i lyset af et rekordhøjt antal anmeldelser i 2024.

Særligt ét kontaktnodus kan forklare faldet

Det samlede fald i antal anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet beror primært på et fald i anmeldelser med smishing som modus. Faldet skyldes formentlig, at det sms-spamfilter, som netværksoperatørerne implementerede i første kvartal i 2025, havde stor effekt på antallet af sms'er med svindel. Data fra Teleindustrien opgiver, at spamfiltret frasorterede ca. 3,8 millioner sms'er i de første tre måneder af 2025¹. Sms-spamfilteret er siden blevet lukket, efter der opstod usikkerhed om den juridiske vurdering, der lå til grund for den tekniske løsning. Efter lukningen er antallet af sager med smishing som kontaktnodus begyndt at stige igen.

Udviklingen understreger, at anmeldelsestal påvirkes af både teknologiske forhold, forebyggende indsatser på tværs af den offentlige sektor og private aktører, efterforskning og strafforfølgning samt ændringer i gerningspersonernes fremgangsmåder. Tallene for 2025 afspejler derfor et kriminalitetsbillede i bevægelse frem for en konsistent udvikling i antallet af anmeldelser.

Fald i antal anmeldelser på næsten alle sagsområder



Fald i antal anmeldelser på næsten alle sagsområder

På alle sagsområder på nær kontaktbedrageri mod virksomheder er der sket et fald i antal anmeldelser. De største fald fra 2024 til 2025 er sket på sagsområderne misbrug af adgang til tjenester, kontaktbedrageri mod private og misbrug af kortoplysninger. Dette skyldes formentlig primært førnævnte forbedrede tekniske løsninger på tværs af sektorerne. Samtidig har politiet og anklagemyndigheden gennemført en række større sager mod personer og netværk, der vurderes at have stået bag omfattende digital økonomisk kriminalitet.

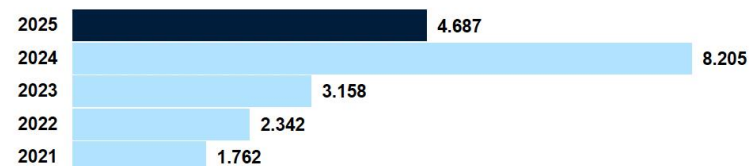
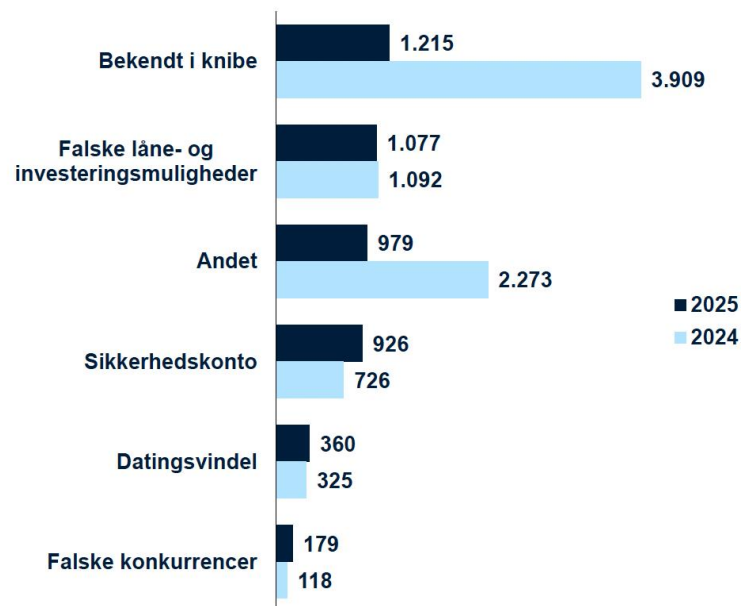
Det store fald i antal anmeldelser af sager om kontaktbedrageri mod private skal ses i lyset af, at der i 2024 var en eksplosiv stigning i antal sager med bekendt i knibe-modus. I 2025 vurderes kontaktformen i særlig grad at være blevet bremsset i forbindelse med Teleindustriens sms-spamfilter. Det samme gør sig gældende for kategorien Misbrug af kortoplysninger, der ofte har smishing som kontaktmodus.

Om kategorien Phishing, smishing, vishing mfl.

Kategorien giver et billede af, hvilke kontaktmetoder, de kriminelle bruger og derfor bruges kategorien ofte sammen med andre sagskategorier, der bruges til at beskrive kriminalitetsmodus. Derudover indeholder kategorien sager, hvor borgeren har modtaget en besked, telefonopkald eller e-mail fra en svindler, men hvor de fx ikke har klikket på linket eller udleveret oplysninger. Disse sager kategoriseres udelukkende efter gerningspersonens kontaktmåde og får ikke andre kategorier.

Antal anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet modtaget hos NCIK i 2024 og 2025. I opgørelsen tæller nogle sager i flere kategorier samtidigt.

Kontaktbedrageri mod private



Færre anmeldelser om kontaktbedrageri mod private

I 2025 modtog NCIK 4.687 anmeldelser om kontaktbedrageri mod private, hvilket er et markant fald på 43 procent sammenlignet med 2024, hvor NCIK modtog 8.205 anmeldelser.

Stort fald i kategorien Bekendt i knibe

Fra 2024 til 2025 var der et fald på 69 procent i sager om bekendt i knibe, hvor kriminelle udsender sms'er og udgiver sig for at være barn til forurettede, ofte under påskud af at deres mobiltelefonen er gået i stykker. Bekendt i knibe-svindel bliver typisk udført med smishing som modus, og derfor vurderes sms-spamfilteret at have bidraget til nedgangen i antallet af anmeldelser.

Stigning i sager med sikkerhedskonto-modus

Antallet af anmeldelser om sikkerhedskonto-svindel er steget fra 726 anmeldelser i 2024 til 926 anmeldelser i 2025. I disse sager kontakter gerningspersonen forurettede telefonisk og udgiver sig typisk for at være fra banken eller politiet. De forurettede bliver svindlet til at overføre penge til en påstået sikker konto under påskud af, at egen konto er i fare. I 2025 sås en stigning i antallet af sager, hvor gerningspersonerne målrettede svindelmetoden mod foreninger.

Cybercrime fra Europol's perspektiv



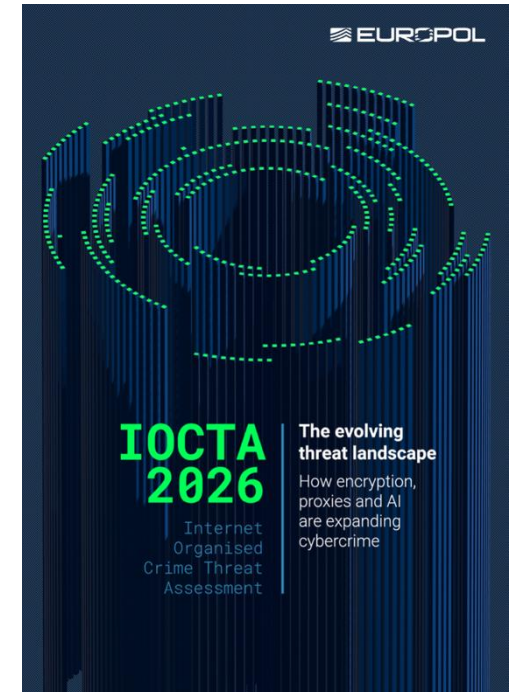
Data has become a key commodity, serving both as a target and a key enabler in the cybercrime threat landscape². Its value lies in its ability to facilitate a wide range of criminal activities, including cyber-attacks, online fraud schemes, sexual exploitation of children online, and extortion. Consequently, demand for data is skyrocketing and its illicit trade is expected to become even more widespread in underground economies, contributing to the destabilisation of legitimate economies and the erosion of trust in governance structures. The theft and compromise of personal data can have severe consequences, undermining the functioning of society and having a serious impact on those affected.

The emerging use of (AI) in criminal business models has added a new layer of complexity to the threat landscape. Cybercriminals may use AI for attack automation, social engineering and bypassing security measures, enabling more scalable and complex attacks. AI-driven techniques may facilitate data acquisition, while the data itself can also be weaponised in AI-enabled attacks — for instance, to generate deepfakes, synthetic media and false identities.

The challenges of investigating and prosecuting cybercrime: Data and jurisdictional barriers

The widespread criminal use of end-to-end encryption (E2EE) platforms, coupled with complex jurisdictional and technical barriers, creates significant investigative blind spots. These obstacles hinder the identification of suspects and the corroboration of evidence, ultimately slowing down investigations and weakening preventive actions against imminent threats. To close this gap and counter the abuse of E2EE applications, LEAs must advocate for regulatory frameworks and expand collaborative initiatives with online service providers (OSPs).

Moreover, LEAs are often hampered by restrictive or inadequate data retention policies. By the time investigators request access to relevant data, it is often no longer available, impairing their ability to track suspects or disrupt criminal operations. The alignment of data retention policies across digital service providers, not just in terms of retention duration but also regarding which data is kept, would significantly enhance LE capabilities.



Straffelovens § 263, stk. 1 - "Hacking"

Stk. 1: Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.

- "Datasystem" – helt/delvist
- "Uberettiget"
- IKKE krav om brud på en sikkerhedsforanstaltning
- Fuldbyrkelse

Stk. 3 Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, hvis særligt skærpende omstændigheder (erhvervshemmeligheder, eller mere systematisk eller organiseret karakter).



Forurettede skal sige ja til, at der rejses tiltale, f.eks. ved at have anmeldt hacking-angrebet, jf. straffelovens § 275, stk. 2 (Betinget offentlig påtale).

Skattemappen



Thi kendes for ret:
Dømt for forsøg på hacking –
betinget dom.

Softwareudvikler er tiltalt for hacking og hærværk mod it-system i søns børnehave

En bekymret far, der valgte at tage sagen i egen hånd og fandt sårbarheder i en børnehaves it-system, er nu blevet tiltalt for på ulovlig vis at have tiltvunget sig adgang til systemet. Retssagen kan danne præcedens ifølge professor.

Elías Christian Lundström  @TekkyViking Tirsdag, 22. december 2015 - 6:29 

»Hvornår hacker man, og hvornår tager man fat i en lukket dør for at se, om den er låst eller ej? Jeg vil mene, at man godt må tage fat i håndtaget,« afslutter han.

Retten i Roskilde:
Dømt for hacking – 10 dagbøder af 500 kr.

Østre Landsret:
Frifundet

Politiet sigter far og it-konsulent for hacking af KMD's it-system

En borger fandt hul i sikkerheden hos KMD's it-system. Politiet har nu sigtet ham efter hacking-paragraf.

Esben Warming opdagede tilfældigt fejlen 17. maj, da han skulle finde en institutionsplads til sin søn. På it-løsningen er der et felt, hvor man ved hjælp af cpr-nummer kan slå sin samlever op.

Han har tidligere fortalt til TV2, at han skrev sin kærestes cpr-nummer, hvorefter it-systemet kom op med hendes navn.

Esben Warming arbejder som it-konsulent hos Netcompany, som er landets største it-selskab og KMD's konkurrent.



U 2017.3544 Ø

- Tystys-kilden – ansat i NETS/IBM – 1 år og 6 mdrs. fængsel
 - **§ 263, stk. 3, jf. stk. 2**
 - Uberettiget adgang til kreditkortoplysninger om kendte
- Qvortrup m.fl.
 - **§ 263, jf. stk. 3, jf. stk. 2, jf. § 23.**
 - Medvirken ved at bestille oplysningerne – giver navne på kendte
 - ”Må have anset det for overvejende sandsynligt” at tystys-kilden ikke havde berettiget adgang til oplysningerne

Aller Media dom 25. august 2016: (straffelovens § 306, jf. § 27. (Selskabet strafansvarlig, når der inden for dens virksomhed er begået en overtrædelse, der kan tilregnes virksomhedens ansatte)
§ 263, stk. 3, jf. stk. 2: Bøde på 10 mio kr.



Hacking af Facebook-profil

- En kvinde skaffer sig uberettiget adgang til sin ekskærestes Facebook-konto
- Ændrer brugernavn, adgangskode, sletter telefonnumre, ændrer profilbillede.
- Hun forklarer, at han havde givet hende password til sin Facebook-profil. Efter forholdet var gået forbi, havde hun fundet ud af, at han havde været hende utro. Hun benyttede adgangen til hans Facebook-profil til at drille ham.
- Sagen blev afgjort som tilståelsessag, idet hun erkendte det faktiske hændelsesforløb. Ifølge referatet forklarede hun, at det er helt almindeligt at ændre på profiler på Facebook, fx hvis en person ikke har logget af. Hun havde ikke fået noget ud af det uden at drille ham, og "det ville tage ingen tid at genoprette en ændret konto".

Retten i Viborg:
Dømt for hacking – 20 dagbøder af 100 kr.

Vestre Landsret:
Stadfæstet

U 2017.247 V



DANMARK

9. MAR. 2017 - 17.26 | OPDATERET 9. MAR. 2017 - 22.54

Kendt kommentator glemte at logge af Facebook - blev udsat for 'facerape' af kollega

Den kendte danske radiovært og politiske kommentator Jarl Cordua lavede torsdag tilsyneladende en noget af en svipser på sin Facebook-side.

På profilen var der nemlig lavet en opdatering, hvor der lå et link til en pornoside. Men det viser sig, at det ikke er Jarl Cordua selv, der delte det frække link.

Det er i stedet et par af hans kække kollegaer fra Radio 24/7, der står bag fadæsen.

*Gerningsmanden:
Kirsten Birgit Schiøtz
Kretz Hørsholm
aka Frederik Cilius*





Lukkede grupper?

- Når 'hacking'-bestemmelsen angår "uberettiget adgang"
- Kan bruges om uberettiget adgang til FB-profiler
- Hvad med lukkede grupper:
 - Lukket gruppe for "Slægtninge af Lentz-familien"
 - Lukket gruppe for "Venstrehåndede professionelle tennisspillere"
 - Lukket gruppe for "Flinke mennesker, der tror på reinkarnation"
- Adgang på falske forudsætninger = uberettiget adgang?
- Skal alle grupper stilles lige?





1.

Troels er uvenner med sin kammerat, Mathias. Han prøver at finde ud af, om Mathias har sagt noget trøls om ham. Troels går på Facebook, hvor han forsøger at logge ind på Mathias' profil. Det lykkes overraskende ved at indtaste adgangskoden 123456. Da Troels er inde på Mathias' profil, får han pludselig kolde fødder, det er alligevel at gå over stregen, og måske er der chance for, at de to kan blive venner igen. Troels logger af profilen og glemmer alt om det.

2.

Politiet har efterforsket et større hackerangreb mod danske virksomheder. De har fundet ud af, at konsulentfirmaet Møller Hansen ApS også er blevet ramt. Politiet informerer firmaet om det. Det kommer meget bag på direktøren. Hun kan godt se, at der er lækket store mængder data, det er meget pinligt for firmaet, at de ikke har opdaget det. Anklagemyndigheden er ved at rejse tiltale mod hackerne, men direktøren for Møller Hansen ApS siger, at de på ingen måde vil være en del af en offentlig straffesag. Det giver alt for dårlig publicity. Kan firmaet bestemme det?

Hvordan er jeres kultur for at dele adgangskoder og sociale medier med hinanden?

Hvordan skal den ideelle, retfærdige hacking-bestemmelse se ud?



"Hacking" – forbrydelse eller digitalt selvforsvar?

Temanummer: Cybersikkerhed

Vi kender først og fremmest "hacking" som en forbrydelse. De større, opsigtsvækkende "hacking"-angreb hører vi om i nyhederne. Dog bliver "hacking"-metoden nu også italesat som en it-sikkerheds-kompetence. Således udbydes flere steder kurser i "hacking", og Forsvarets Efterretningstjeneste har oprettet et "Hackerakademi" for at rekruttere talenter til statens tjeneste. Begrebet "hacking" kan skabe forvirring, for alt er ikke tilladt for at optimere eller teste sik-

kerheden ved it-systemer. Denne artikel klarlægger, hvornår der straffes for "hacking" efter straffeloven. Desuden undersøges, om en it-sikkerhedsaktør må bruge "hacking" som et forsvar, når it-systemer bliver angrebet af en fjendtlig "hacker". I artiklen illustreres, at det kan være vanskeligt at forudsige, hvor grænserne for strafansvar går for den, der vil optimere sikkerheden ved sine systemer.

**LENE WACHER
LENTZ**

adjunkt, ph.d.,
Juridisk Institut,
Aalborg Universitet,
lwle@law.aau.dk

**JENS MYRUP
PEDERSEN**

lektor, ph.d.,
Institut for
Elektroniske Systemer,
Aalborg Universitet,
jens@es.aau.dk

§ 13

Handler foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende, uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse

Straffelovens § 263 a

Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget

- 1) erhvervsmæssigt sælger eller i en videre kreds udbreder et adgangsmiddel til et datasystem,
- 2) videregiver et større antal adgangsmidler til et datasystem eller
- 3) skaffer sig eller videregiver et adgangsmiddel til et datasystem,
 - a) der er samfundsvigtigt, jf. § 193,
 - b) der behandler oplysninger, som er omfattet af artikel 9, stk. 1, eller artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, eller
 - c) hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere.

Stk. 2. Begå de forhold, der er nævnt i stk. 1, under særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen m.v. sker i særlig stort omfang eller indebærer særlig risiko for betydelig skade eller omfattende misbrug, eller hvor både stk. 1, nr. 1 og nr. 3, litra c, er overtrådt.



Temaer i dag

- Kort introduktion til strafferet og straffeprocess
- Cybercrime (Forbrydelser begået mod it-systemer eller ved hjælp af it-systemer)
 - Bedrageri og databedrageri, § 279 og § 279a
 - Hacking af it-systemer og uberettiget brug af adgangsmidler, § 263 og § 263a
 - Brugstyveri og rådighedshindring (DDoS-angreb), § 293
 - Kort om uberettiget videregivelse af private meddelelser eller billeder, § 264d
- Politiets efterforskning af cybercrime



Brugstyveri og rådighedshindring (DDoS-angreb), § 293

Stk. 1. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen, kan straffen stige til fængsel i 2 år.

Stk. 2. Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 2: Forurettede skal sige ja til, at der rejses tiltale, kan f.eks. ved at have anmeldt angrebet, jf. straffelovens § 275, stk. 2 (Betinget offentlig påtale).

??

Størrelsen på systemet?
Vigtig funktion?
Forsinkelse (systemet kører langsomt?)
Varighed?



Temaer i dag

- Kort introduktion til strafferet og straffeprocess
- Cybercrime (Forbrydelser begået mod it-systemer eller ved hjælp af it-systemer)
 - Bedrageri og databedrageri, § 279 og § 279a
 - Hacking af it-systemer og uberettiget brug af adgangsmidler, § 263 og § 263a
 - Brugstyveri og rådighedshindring (DDoS-angreb), § 293
 - Kort om uberettiget videregivelse af private meddelelser eller billeder, § 264d
- Politiets efterforskning af cybercrime



Videregivelse af meddelelser, billeder mv.

§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.
(Stk. 2: Straffen kan stige til 3 års fængsel.)

Videregivelse kan ske på to måder:

1. "Videregiver meddelelser eller billeder af en andens private forhold"
 - Videregivelse (ikke forevisning)
 - Videregivelse til én person er nok
2. Ikke private- men „åbenbart“... (ex. trafikofre).



Fire skarpe



1. Anne har Bo på besøg, han låner hendes computer, hele dagen forsøger han at hacke SparNords hjemmeside.
2. Christian har sat sin computer til salg på nettet. Køber overfører pengene, men i stedet for en computer sender Christian bare en pakke afsted med en stak gamle aviser. Da køber brokker sig, siger Christian, at to pakker må være forbyttet hos PostNord, for han har en kvittering for at have afsendt computeren.
3. Dorit er advokatsekretær, hun har fundet ud af, at hun kan sælge sit password til firmaets intranet, der ligger nogle praksissamlinger, som jurastuderende godt kan bruge. Foreløbig har hun solgt sit password til 56 studerende og tjent ret godt på det.
4. Erling reparerer mobiltelefoner. En dag har han fået en mobiltelefon ind, som tilhører en kendt person, Frida Holm. Erling skal sætte en ny skærm på telefonen, han har fået password af Frida. Erling går han ind og tjekker sms og billeder på telefonen. Han ser, at der i en sms står, at Frida har fået uhelbredelig kræft. Erling ringer til Ekstra Bladet med den oplysning.



Temaer i dag

- Kort introduktion til strafferet og straffeprocess
- Cybercrime (Forbrydelser begået mod it-systemer eller ved hjælp af it-systemer)
 - Bedrageri og databedrageri, § 279 og § 279a
 - Hacking af it-systemer og uberettiget brug af adgangsmidler, § 263 og § 263a
 - Brugstyveri og rådighedshindring (DDoS-angreb), § 293
 - Kort om uberettiget videregivelse af private meddelelser eller billeder, § 264d
- Politiets efterforskning af cybercrime

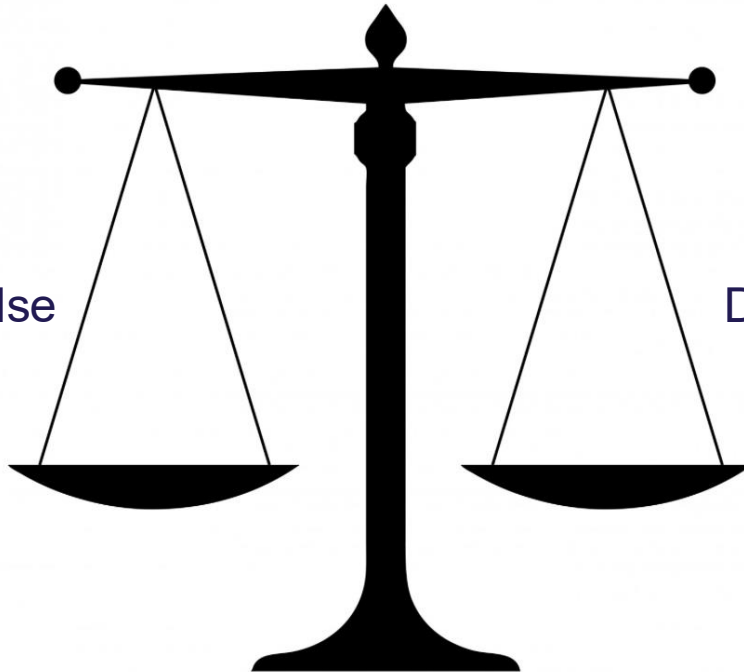


Politiets efterforskning

Retssikkerhed

Kriminalitetsbekæmpelse

Den enkeltes privatliv



AALBORG UNIVERSITET



Retsplejeloven

Internationale udfordringer



Direktiv 2014/41/EU om den
Europæiske Efterforskningskendelse



AALBORG UNIVERSITET

Landegrænser på internettet?

Politiets efterforskning:

Traditionel telekommunikation vs. krypterede platforme

- Kommunikation via dansk teleudbyder (telefon/internet)
- Dansk lovgivning
- I et vist omfang lagring af brugerdata og trafikdata efter dansk retsplejelov

- Kommunikation via krypterede platforme
- Hvor er de fysisk placeret? Under hvilket lands jurisdiktion?
- Anonyme brugere
- Krypteret kommunikation
- Ingen lagring af data
- Kan ikke (vil ikke?) efterleve retskendelse



Internationale razziaer mod krypterede platforme

- EncroChat, juni 2020
- Sky ECC, marts 2021
- Anom-app'en, juni 2021



Hundreds arrested as crime chat network cracked

By Danny Shaw
Home affairs correspondent

🕒 2 July 2020



A top-secret communications system used by criminals to trade drugs and guns has been "successfully penetrated", says the National Crime Agency.

The NCA worked with forces across Europe on the UK's "biggest and most significant" law enforcement operation.

Major crime figures were among over 800 Europe-wide arrests after messages on EncroChat were intercepted and decoded.

More than two tonnes of drugs, several dozen guns and £54m in suspect cash have been seized, says the NCA.

While the NCA was part of the investigation, it was initiated and led by French and Dutch police, and also involved Europol - the EU agency for law enforcement cooperation.

'Criminal marketplace'

An estimated 60,000 people, among them up to 10,000 in Britain, subscribed to France-based EncroChat, which has now been taken down.

The system operated on customised Android phones and, according to its website, provided "worry-free secure communications".

Customers had access to features such as self-destructing messages that deleted from the recipient's device after a certain length of time.

There was also panic wipe, where all the data on the device could be deleted by entering a four-digit code from the lock-screen.



AALBORG UNIVERSITET



NEWS

Police crack world's largest cryptophone network as criminals swap EncroChat for Sky ECC

Belgian and Dutch police have breached the encryption of users of Sky ECC, the world's largest cryptophone network. There are significant parallels with the international police operation against the EncroChat cryptophone network which led to hundreds of arrests



By **Bill Goodwin**, Computer Weekly

Published: 10 Mar 2021 9:30



AALBORG UNIVERSITET

By Antonia Noori Farzan and Adam Taylor

June 8, 2021 at 1:51 p.m. EDT

World

What is Anom, and how did law enforcement use it to arrest hundreds in a global sting?

Law enforcement officials around the world announced Tuesday that they had tricked hundreds of alleged criminals into using an encrypted messaging app called Anom, secretly controlled by the FBI.

The American investigation service teamed up with Australian police and a host of European law enforcement agencies in an audacious effort to give officials a backdoor view of alleged global criminal enterprises.

What is Anom?

For users, it appeared to be an app that could be used to communicate without fear of monitoring by law enforcement. Like WhatsApp or text messaging, it allowed for text-, photo- and video-based chats, but unlike those apps, Anom appeared to be designed for illicit use.

Law enforcement officials said that users had flocked to the app after other encrypted messaging services, such as EncroChat, had been shut down by authorities. Anom came pre-installed on phones with limited functionality that were bought on the black market.

It was popular. Though six-month contracts could cost up to \$2,000, there were almost 12,000 Anom-enabled devices, per court documents filed by the FBI on Tuesday. Purchase generally required approval from an existing user, officials said, meaning users felt safe.

But the app was a ruse, cooked up by Australian and U.S. officials in 2018. Though messages were encrypted, the FBI and other law enforcement agencies had built in a master key to the system, meaning officials could decrypt and store any messages sent without the user knowing.

The FBI called the plan Operation Trojan Shield, and Australian law enforcement called it Special Operation Ironside.



NEWS

Dismantling of an encrypted network sends shockwaves through organised crime groups across Europe

Europol/Eurojust joint press release

Part of the EU Policy Cycle - Impact

02 JUL
2020



European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

Home

About us

Judicial cooperation

Crime types and cases

States and partners

Publications

[Home](#) > [Press releases and news](#) > Dismantling encrypted criminal EncroChat communications lead...

Dismantling encrypted criminal EncroChat communications leads to over 6 500 arrests and close to EUR 900 million seized

Judiciary and police present first overview of results

27 June 2023 | PRESS RELEASE

To perspektiver...

- Politi-hacking, overvågning, interageren med brugere og razzia mod platformen
 - Juridisk grundlag for sådan en aktion?
 - Alle brugere er kriminelle?
 - Jurisdiktion
 - Etiske overvejelser
- EncroChat-materiale som bevis i konkrete straffesager
 - Indsigt i de tekniske detaljer
 - Valg og fravalg af materiale
 - Tekst taget ud af kontekst



Afrunding

- Strafferet: Hvad må borgeren?
- Straffepoces: Hvad må politiet?
- Digitale udfordringer imellem offentlig og privat område på nettet.
- Digitale normer, regulering?
- Spørgsmål?



